

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.15.115458-33

Konu :Yiyecek Yardımı

27/08/2007*16660

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 13/03/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.071.00.01/900/6481 sayılı yazı.

İlgi yazının incelenmesinden, zabıta personeli ile itfaiye personeline yapılacak yemek yardımı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesinde; Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasların Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit edileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca hazırlanmış olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde; yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verileceği ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebileceği, 4 üncü maddesinde de; yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı ise yemek yiyenlerden alınacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmelikte ücretsiz olarak yemek yardımından yararlanmayı düzenleyen her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ayrıca, 06/03/2007 tarihli ve 29166 sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında da; *“.....Yukarıdaki mevzuat hükmü ve açıklamalardan da anlaşılabacağı üzere, memurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısı kurum tarafından karşılanacak kalan yarısı ise Bütçe Uygulama Talimatıyla belirlenen en az bedellerden az olmamak üzere memurlardan katkı payı olarak alınacaktır.....”* denilmektedir.

Bu itibarla, “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” kapsamında bulunan zabıta ve itfaiye personelinden, 12/01/2007 tarihli ve 26401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Sıra No:1) 2007 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla kurumun yemek servisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

Bakan a.